

일련번호	[2]
감 사 자	■■■

주 의 · 통 보

제 목	산업안전보건관리비 집행 대상품목 관리 미흡
관 계 부 서	△△△△부, ▼▼▼▼부, ○○○○부, ◆◆◆◆, □□□□부, ●●●●팀
조 치 부 서	△△△△부, ▼▼▼▼부, ○○○○부, ◆◆◆◆, □□□□부, ●●●●팀, ▽▽▽▽부
내 용	

산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하나, 안전관리 목적 외의 집행내역(공사안내판, 각반, 작업복 구매 등)이 확인되었음

1. 업무개요

산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 목적으로 「산업안전보건법」에 따라 안전인증을 받은 보호구를 구매한 실적[※]에 한해 계약상대자가 제출한 증빙서류를 기준으로 집행내역의 적정성을 검토한 후 정산·지급하고 있다.

※ 산업안전보건법 시행령 제74조제1항제3호에 따른 보호구(추락 및 감전위험방지용 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 안전대 등)의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용

2. 관계규정 및 판단근거

고용노동부 고시 제2023-49호 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준)에 따르면 도급인은 산업안전보건관리비를 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 하며, 발주자는 산업안전보건관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있으며, 도급인은 이에 따르도록 규정하고 있다.

다만, 「산업안전보건법」제36조에 따른 위험성평가 또는 「중대재해 처벌 등

에 관한 법률 시행령」제4조제3호에 따라 ‘유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단하여 법 제24조의 산업안전보건위원회 또는 법 제75조의 노사협의체에서 결정한 품목에 대해서는 사용이 가능하며, 산업안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.’고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 동안의 ○○발전본부가 발주한 공사·용역 및 현장설치도 구매계약 총 210건 중 산업안전보건관리비를 계상한 151건에 대하여, 건설업 산업안전보건관리비 사용기준에 부합하지 않는 안전 보호구 구매여부를 조사한 결과, 아래 [표 2-1]과 같이 총 25건의 목적 외 집행 실적이 확인되었다.

[표 2-1] 2021년~2024년 산업안전보건관리비 목적 외 집행실적 현황

순번	담당부서	계 약 명	부적정 집행 품목	금액(원)
1	△△△△부	2022년 발전소 및 사택 영선공사	각반, 형광조끼, 경찰조끼	450,000
2	△△△△부	111번 창고 리모델링 공사	각반, 안전조끼	300,000
3	△△△△부	용접작업실건물 철거공사	작업현황판, 안전조끼, 신호봉세트	109,000
4	△△△△부	○○발전본부 구내도로 보수공사	각반	30,000
5	▼▼▼▼부	복합 1,2호기 기기냉각수 열교환기 튜브 교체공사	각반	20,000
6	▼▼▼▼부	GT#6 Exhaust Diffuser 보온재 설치조건부 구매	일회용 작업복	480,000
7	▼▼▼▼부	○○ 복합 3호기 탈질촉매 설치조건부 구매	각반, 원피스작업복	37,0000
8	▼▼▼▼부	GT#5 Exhaust Diffuser 보온재 설치조건부 구매	일회용 작업복, 작업조끼	807,200
9	▼▼▼▼부	복합 3호기 HRSG 저압증발기 튜브 교체공사	안전조끼	720,000
10	▼▼▼▼부	2023년도 ○○발전본부 비파괴검사 단가용역	헤드랜턴	113,637
11	▼▼▼▼부	○○발전본부 고소 추락방지용 안전펜스 설치조건부 구매	작업현황판, 각반	46,000
12	○○○○○부	111번 창고 리모델링 전기공사	각반	10,000
13	○○○○○부	복합 1~3호기 현장 LED 조명등 설치공사	각반	6,000

순번	담당부서	계 약 명	부적정 집행 품목	금액(원)
14	○○○○○부	복합 3호기 SCR 환원제 주입계통 계전설비 전기공사	각반	12,000
15	○○○○○부	○○복합 1,2호기 발전기 보호반 종합개선 자재 제작 구매	각반, 방염복	2,121,000
16	○○○○○부	복합 1,2호기 보조변압기 정밀점검	방염복, 방염버프	396,000
17	○○○○○부	2023년 ○○발전본부 항온항습설비 위탁관리 용역	공사안내판, 각반	26,500
18	○○○○○부	복합3호기 원격 인출입장치 내장형 고압차단기 제작 구매	각반	10,000
19	◆◆◆◆	○○복합 수질환경 통합 관련 제어설비 구매	공사안내판	86,000
20	◆◆◆◆	복합 1호기 수질분석설비 제작 구매	각반	20,000
21	◆◆◆◆	복합 1,2호기 대기환경계측기 환경개선 공사	각반	6,000
22	◆◆◆◆	○○복합 3호기 수질분석설비 제작 구매	3M장갑, 각반, 고소작업대	680,000
23	●●●●●팀	태양광 2호기 ESS 배터리 모듈 화재감시 및 소화시스템 제작 구매	각반	50,000
24	●●●●●팀	○○ 연료전지 쿨링모듈 냉각시스템 제작 구매	공사안내판, 각반, 장갑	137,000
25	□□□□부	○○발전본부 순수제조설비(RO+MDI) 제작구매	각반, 안전계단	821,000

[표 2-2] 사용불가 품목 및 주요 사례(예시)

구 분	사용불가 품목 및 주요 사례
인건비	- 유도자 또는 신호수가 유도·신호업무만을 전담하지 않은 경우 - 유도자 또는 신호수가 사업장 주변 교통정리, 민원 및 환경 관리등의 업무를 병행하는 경우
시설비	- 외부인 출입금지 표지, 공사장 경계표시를 위한 가설울타리 등 - 안전발판, 안전통로, 안전계단 등 명칭에 관계없이 공사 수행에 필요한 가시설물
보호구	- 카메라, 컴퓨터, 프린터 등 사무용 기기 - 근로자 보호목적 외 작업복, 면장갑, 코팅장갑, 각반 등 피복·장구류 - 감리원 또는 외부 방문 인사 등에게 지급하는 보호구
안전진단비	「전기사업법」에 따른 전기안전대행 「환경법」에 따른 외부 환경 소음 및 분진 측정 - 자전거, 전동킥보드, 오토바이, 자동차 등 안전순찰차량 임대·구입 비용
교육비·행사비	- 해당 현장이 아닌 장소에 설치하는 교육장의 설치·해체·운영비 - 준공식 등 무재해 기원과 관계없는 행사 - 산업안전보건교육 고취 목적이 없는 단순 회식경비
건강진단비	- 복리후생 등 목적으로 휴식 시간에 사용하는 휴게시설, 탈의실, 이동식 화장실 등 설치비용 - 체력단련 시설 및 운동 기구 등 구입·임대비

※ 건설업 산업안전보건관리비 해설집 자료(고용노동부 산업안전보건본부 발간)

담당부서에서는 산업안전보건관리비 집행내역이 고용노동부 고시 제2023-49호 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준)에 따라 산업재

해 예방 목적에 적정한 품목인지 집행내역을 확인하는 절차를 소홀히 하였다. 또한, 각반 등 안전인증 대상이 아닌 보호구는 위험성 평가를 통해 유해·위험 요인 개선을 위해 필요하다고 판단하는 경우 고시 제7조제1항제9호에 따라 산업안전보건위원회 및 노사합의체에서 사용여부를 결정하여 해당품목을 집행하였어야 한다.

관련부서 의견 관련부서 담당자들은 산업안전보건관리비 집행실적 검토시 목적 외 대상품목 여부를 인지하지 못하였으며, 향후에는 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따라 집행실적을 철저히 확인하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은 산업안전보건관리비 집행실적 확인을 소홀히 한 해당부서에 주의를 요구하며, 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(주의) 또한, 유사사례가 발생하지 않도록 전 부서 대상으로 산업안전보건관리비 집행 대상범위에 대한 유의사항을 공문으로 전파하시기 바랍니다.(통보)